

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

1173/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת אזרח ותיק וקצבת נכות לשכר מינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "שירות לאומי" יבוא :
- "שכר המינימום" – שכר מינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום;".
2. תיקון סעיף 200 בסעיף 200(א) לחוק העיקרי –
- (1) במקום הרישה עד המילה "ושנקבעה" יבוא "נכה יחיד שנקבעה", ובמקום "ששיעורה הוא צירוף השיעורים האלה מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף קטן (ב)" יבוא "ששכומה הוא צירוף כל אלה";
- (2) בפסקה (1), במקום "107%" יבוא "שכר המינימום";
- (3) בפסקה (2), אחרי "20.6%" יבוא "מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף קטן (ב)";
- (4) בפסקה (3), אחרי "21.40%" יבוא "מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף קטן (ב)".
3. תיקון סעיף 202 בסעיף 202 לחוק העיקרי –
- (1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ'

"(ב) על אף האמור בסעיפים 200 ו-201, נכה שהכנסתו הכוללת עלתה על סכומים כמפורט להלן, ינוכו מהחלק מהקצבה המגיע לו לפי סעיף 200(א)(1), או מהחלק מהקצבה החלקית לפי סעיף 201 המחושב ביחס לקצבה לפי סעיף 200(א)(1), ניכויים בשיעורים שלהלן, לפי העניין:

(1) נכה שהכנסתו הכוללת עולה על פעמיים שכר המינימום ואינה עולה על שלוש פעמים שכר המינימום – ניכוי בשיעור 20%;

(2) נכה שהכנסתו הכוללת עולה על שלוש פעמים שכר המינימום ואינה עולה על ארבע פעמים שכר המינימום – ניכוי בשיעור 40%;

(3) נכה שהכנסתו הכוללת עולה על ארבע פעמים שכר המינימום ואינה עולה על חמש פעמים שכר המינימום – ניכוי בשיעור 60%;

(4) נכה שהכנסתו הכוללת עולה על חמש פעמים שכר המינימום – ניכוי בשיעור 80%."

(2) סעיף קטן (ג) – בטל;

(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) לעניין סעיף זה, "הכנסה כוללת" – הסכום הכולל של ההכנסה של המבוטח בצירוף הקצבה המשולמת לו לפי סעיף 200(א) או 201."

תיקון סעיף 244 4. בסעיף 244 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "בשיעור של 17.7% מהסכום הבסיסי" יבוא "בסכום השווה לשכר המינימום".

תיקון סעיף 245 5. בסעיף 245 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), אם עלתה הכנסתו הכוללת של המבוטח על סכומים כמפורט להלן, ינוכו מקצבת אזרח ותיק המשולמת לו לפי סעיף 244(א) ניכויים בשיעורים כלהלן, לפי העניין:

(1) מבוטח שהכנסתו הכוללת עולה על פעמיים שכר המינימום, ואינה עולה על שלוש פעמים שכר המינימום – ניכוי בשיעור 20%;

(2) מבוטח שהכנסתו הכוללת עולה על שלוש פעמים שכר המינימום ואינה עולה על ארבע פעמים שכר המינימום – ניכוי בשיעור 40%;

(3) מבוטח שהכנסתו הכוללת עולה על ארבע פעמים שכר המינימום ואינה עולה על חמש פעמים שכר המינימום – ניכוי בשיעור 60%;

(4) מבוטח שהכנסתו הכוללת עולה על חמש פעמים שכר המינימום –
ניכוי בשיעור 80%.”;

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי ההגדרה “הכנסה מרבית” יבוא:

”הכנסה כוללת” – הסכום הכולל של ההכנסה של המבוטח בצירוף הקצבה
המשולמת לו לפי סעיף 244(א)”

תיקון סעיף 247 6. בסעיף 247א לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילה “ההפרש” יבוא “1%
מהסכום הבסיסי”.

ביטול לוח ח' 7. לוח ח'1 לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום במדינת ישראל, קצבאות אזרחים ותיקים ונכים עומדות על סכומים הנמוכים בהרבה משכר
המינימום. יתירה מכך, נכה שיש לו הכנסות נוספות על הקצבה לה זכאי מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב], התשנ”ה–1995, מנוכים מסכום הקצבה שלו סכומים שונים המביאים למצב שבו שכרו החודשי
הכולל נפגע משמעותית. התנהלות זו, גוררת פגיעה קשה בערך השוויון ובזכותו של אדם לכלכל את עצמו
ולחיות בכבוד, כשאר אזרחי מדינת ישראל.

מוצע לקבוע כי הכנסתם של אזרחים ותיקים ונכים הזכאים לקצבה מהביטוח הלאומי בהתאם לחוק
הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995, לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק. יתרה מכך, על
מנת לעודד יציאה לעבודה מצד אחד ולהקצות משאבים גדולים יותר לאלו הזקוקים לכך מצד שני, הצעת
החוק קובעת מנגנון דיפרנציאלי לגובה הקצבה. למעשה, מוצעת קצבה אוניברסלית, שלה יהיו זכאים כלל
האזרחים הוותיקים והנכים בישראל, אשר תעמוד על 20% משכר המינימום. מדרגות הקצבה בין 20%
ל-100% שכר המינימום יהיו כדלהלן: מבוטח שהכנסתו הכוללת פחותה מ-5 פעמים שכר המינימום יהיה
זכאי לקצבה של 40% משכר המינימום. מבוטח שהכנסתו הכוללת פחותה מ-4 פעמים שכר המינימום
יהיה זכאי לקצבה של 60% משכר המינימום. מבוטח שהכנסתו הכוללת פחותה מ-3 פעמים שכר
המינימום יהיה זכאי לקצבה של 80% משכר המינימום. מבוטח שהכנסתו הכוללת פחותה מפעמיים שכר
המינימום יהיה זכאי לקצבה מלאה של 100% שכר המינימום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי
חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/1895/24 ; פ/783/25).

הצעת החוק זהה לפ/1895/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט’ בטבת התשפ”ג (02.01.2023)

